

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5086/2538

นาง กนกพรรณ วราภาสกุล
นาง ก่อ ใจมั่น

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1382

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1382กล่าวถึงเฉพาะด้านผู้ครอบครองว่าถ้าได้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ติดต่อกันนาน10ปีแล้วย่อมได้กรรมสิทธิ์การนับระยะเวลาการครอบครองที่พิพาทของจำเลยในระหว่างที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ ก. ติดต่อมาจนตกเป็นของโจทก์สามารถนับรวมกันได้เมื่อครบกำหนดดังกล่าวจำเลยจึงได้กรรมสิทธิ์

โจทก์ ฟ้อง ว่า จำเลย ปลุก บ้าน เลขที่ 38/17 รุกล้ำ เข้า ไปใน ที่ดิน โฉนด เลขที่ 5616 ของ โจทก์ เป็น เนื้อที่ 38 ตารางวา ขอให้บังคับ จำเลย และ บริวาร รื้อ ถอน บ้าน เลขที่ 38/17 ส่วน ที่ รุกล้ำออกจาก ที่ดิน ของ โจทก์ และ ห้าม มิให้ จำเลย และ บริวาร เกี่ยวข้องกับ ที่ดิน ของ โจทก์ กับ ให้ จำเลย ชดใช้ ค่าเสียหาย แก่ โจทก์ เดือน ละ1,000 บาท นับ ถัด จาก วันฟ้อง เป็นต้น ไป จนกว่า จำเลย และ บริวาร จะออกจาก ที่ดิน ของ โจทก์

จำเลย ให้การ ว่า จำเลย ครอบครอง ที่ดิน โฉนด เลขที่ 4616 เป็นเนื้อที่ 38 ตารางวา ของ โจทก์ โดย สงบ เปิดเผย ด้วย เจตนา เป็น เจ้าของเป็น เวลา เกือบ

20 ปี แล้ว โจทก์ และ ผู้แทน โจทก์ ไม่เคย ได้เถียง หรือครอบครอง ที่ดิน ส่วน
หนึ่ง ส่วน ใด ของ โฉนด ที่ดิน เลขที่ 5616 และการ ที่ โจทก์ ได้รับ ที่ดิน โฉนด
เลขที่ 5616 มา นั้น เป็น การ ยกให้โดยเสน่หา ไม่มี ค่าตอบแทน ทั้ง โจทก์ ทราบ ดี
อยู่ แล้ว ว่า จำเลยครอบครอง ที่ดิน แปลง พินาต อยู่ โจทก์ จึง ไม่มี อำนาจฟ้อง ขอ
ให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ จำเลย และ บริวาร รื้อถอน บ้าน เลขที่ 38/17 หมู่ ที่ 6
ตำบล จันทนิมิต อำเภอ เมือง จันทบุรี จังหวัด จันทบุรี เนื้อที่ 38 ตารางวา ส่วน ที่
รุกกล้า ตาม เส้น สี เขียว ใน แผนที่ พินาตเอกสาร ใน สำนวน คดี หมายเลขแดง ที่
977/2534 ของ ศาลชั้นต้น ออกจาก ที่ดินโฉนด เลขที่ 5616 ตำบล จันทนิมิต
(ท่าเรือจ้าง) อำเภอ เมือง จันทบุรี จังหวัด จันทบุรี ของ โจทก์ และ ห้าม จำเลย รวม
ทั้ง บริวาร ของ จำเลยเกี่ยวข้องกับ ที่ดิน ดังกล่าว ด้วย คำขอ อื่น ของ โจทก์
นอกจาก นี้ ให้ยก

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้องโจทก์

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "โจทก์ ฎีกา ข้อ แรก ว่าการ นับ ระยะเวลาครอบครอง
ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ไม่สามารถ นับ ระยะเวลา ที่
จำเลย ครอบครอง ที่พินาต ระหว่าง ที่ เป็นกรรมสิทธิ์ ของ นาง กิมจิวิ และ ของ
โจทก์ รวมกัน ได้ จำเลย จึง ไม่ได้ กรรมสิทธิ์ นั้น เห็นว่า ตาม ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382กล่าว ถึง เฉพาะ ด้าน ผู้ครอบครอง เท่านั้น ว่า ถ้า ผู้
ครอบครอง ได้ครอบครอง อสังหาริมทรัพย์ ตาม หลักเกณฑ์ ใน บทบัญญัติ ดังกล่าว

ติดต่อกัน นาน 10 ปี แล้ว ย่อม ได้ กรรมสิทธิ์ ดังนั้น การ นับ ระยะเวลาการ ครอบครอง ที่พิพาท ของ จำเลย ใน ระหว่าง ที่ เป็น กรรมสิทธิ์ ของนาง กิมจิวิ ติดต่อกัน มาจน ตกเป็น กรรมสิทธิ์ ของ โจทก์ สามารถ นับ รวมกัน ได้ เมื่อ ปรากฏว่า รวมเป็น ระยะเวลา ทั้งสิ้น เกือบ 20 ปี จำเลย จึง ได้กรรมสิทธิ์ ตาม ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา 1382 ฎีกา โจทก์ข้อ นี้ ฟังไม่ขึ้น เมื่อ วินิจฉัย ดังกล่าว แล้ว ก็ ไม่จำต้อง วินิจฉัยฎีกา โจทก์ ข้อ อื่น ต่อไป เพราะ ไม่ทำ ให้ ผล คดี เปลี่ยนแปลง "

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้วินิจฉัยไว้อย่างถูกต้องว่ามาตรา1382กล่าวถึงเฉพาะด้านผู้ครอบครองว่าได้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ติดต่อกันนานสิบปีแล้วย่อมได้กรรมสิทธิ์การได้ทรัพย์สินของผู้อื่นมาโดยการครอบครองปรักษ์เป็นการได้มาโดยนิติเหตุจึงคำนึงแต่ทางด้านผู้ครอบครองเท่านั้นที่ว่า"ทรัพย์สินของผู้อื่น"ตามมาตรา1382นั้นไม่จำเป็นต้องเป็นของเจ้าของคนเดียวหรือเจ้าของร่วมกันอาจเป็นของเจ้าของหลายคนต่อเนื่องกันมาก็ได้ถ้าทางฝ่ายผู้ครอบครองได้ครอบครองติดต่อกันมาเป็นเวลา10ปีโดยสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของก็ย่อมได้กรรมสิทธิ์โดยอายุความทั้งสิ้น

ข้อสำคัญก็คือต้องครอบครองติดต่อกันมาต้องโดยสงบต้องเปิดเผยต้องมีเจตนาเป็น
เจ้าของตลอดเวลา10ปีด้วยไม่ใช่เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเวลาใดในระหว่างกำหนด
เวลา10ปีดังกล่าวเท่านั้น ? ไพจิตรบุญญพันธุ์?